

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1427/2532

จำลองตำรวจประจวบ ยอดเกวียน
ร้อยตำรวจเอกบุญญฤทธิ์ โล่ห์สุวรรณ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

จำลองตำรวจประจวบ ยอดเกวียน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามไม่ให้ฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมายศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำ
สั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยวิธีปิดหมาย(สำนวนธุรการ
อันดับ 16 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177
และมาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 12)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 13)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จ เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จโต้เถียงที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จ เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองเบิกความเท็จโต้เถียงที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมาจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ